石嘴山市吉安福工贸有限公司“4.27”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2021年4月27日11时45分许,石嘴山市吉安福工贸有限公司在石嘴山市大武口区一棵树拆除屋顶作业过程中发生一起高处坠落事故，导致现场一名工人重伤，经医院紧急抢救无效于5月2日凌晨死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、区住房和城乡建设交通局、大武口区公安分局、区总工会、长胜街道办事处相关部门负责人组成的石嘴山市吉安福工贸有限公司“4.27”高处坠落一般生产安全事故调查,启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

石嘴山市吉安福工贸有限公司，注册登记地址位于大武口区人民路404号，公司成立于2017年4月，经营范围为房屋拆

迁、室内外装饰装修、道路普通货物运输等，企业法定代表人邹学斌，施工现场负责人门小六。

（二）死者情况

马志强，男，回族，未婚，出生于1998年11月1日，身份证号64222**********，家庭住址为石嘴山市大武口区临湖村西组，系石嘴山市吉安福工贸有限公司临时雇用的工人。

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生的经过

2021年4月27日，石嘴山市吉安福工贸有限公司在未告知并得到有关单位和彩钢房所有人同意的情况下，擅自在一棵树开展旧房废铁拆除作业。11时45分许，该公司临时雇佣的马志强在未进行安全培训、未履行登高作业许可、未系安全带、未佩戴安全帽的情况下，登上三米多高的墙头进行施工作业，在爬上墙头试图固定彩钢屋面板过程中，因大风作用致使马志强不慎从墙头坠落至地面，现场工人拨打120急救电话，120急救车将马志强送往石嘴山市第二人民医院救治，5月2日凌晨00时10分许，马志强经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报情况

5月2日16时许，大武口区住房保障中心接到石嘴山市吉安福工贸有限公司负责人电话称发生事故，大武口区住房保障中心进行简要核实后于16时30分许将事故情况向区住房城乡建设和交通局进行了报告，区住房城乡建设和交通局进行简要核查后于16时50分许将事故情况向区应急管理局和区政府分

管领导进行了口头报告。区应急管理局接到事故报告后，立即以书面形式向大武口区委、政府和石嘴山市应急管理局，以及自治区应急管理厅报送事故信息快报，同时，召集区住建局和区住房保障中心进行事故初步调查。

（三）事故善后处理情况

5月7日，石嘴山市吉安福工贸有限公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，所有赔付款于5月27日支付完毕。

三、事故原因

1、马志强，作为一名临时雇佣人员，安全意识淡薄，缺乏必要的上岗安全知识培训，在未履行登高作业手续、未系安全绳、未佩戴安全帽的情况下擅自登高作业，对自身存在的安全风险辨识不清，对大风天气下高处作业安全隐患辨识不到位，盲目进行拆除作业，导致自身随彩钢屋面板被大风从高处刮倒坠落，最终因伤势过重不治身亡，是本次事故发生的直接原因。

2、石嘴山市吉安福工贸有限公司，擅自对涉事房屋进行废铁拆除作业，且安全培训教育制度落实不到位，安全作业保障措施不完善，作业现场管理混乱，日常安全监管不到位，未能及时发现并制止马志强的违章作业行为。

3、邹学斌，作为石嘴山市吉安福工贸有限公司的主要负责人，未依法履行企业安全生产主要负责人的责任，对企业安全管理不善，对该项目日常安全监督检查不到位，对员工安全培训教育不到位。

4、门小六，作为石嘴山市吉安福工贸有限公司的施工现场

负责人，安全生产责任落实不到位，日常安全监管不到位，对施工作业人员违章作业行为未能及时发现和制止。

四、事故性质

经调查核实认定，该起事故是一起安全生产责任制不落实、日常安全监管不到位、职工安全教育培训不到位、从业人员安全意识淡薄而造成的生产安全责任事故。

五、责任认定及处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定及处理意见：

石嘴山市吉安福工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位、施工作业安全防护用品配备不齐全、缺乏职工安全教育培训、日常安全监管不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、四十一条和四十二条之规定①，建议由大武口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款之规定和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》（2020版）第一章第一节三十六项一款之规定②，对其处以210000元人民币的罚款。

---

①**《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第一款**生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十二条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

②**《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准》（2020版）第一章第一节三十六项一款 1.违法行为表现情形：对一般事故发生负有责任，造成死亡一人，或者三人以上少于五人重伤的（包括急性工业中毒），或者直接经济损失三百万元以上少于六百万元的。处罚基准：对负有责任的生产经营单位处二十万元以上少于三十万元罚款。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理意见：

1、马志强，临时雇佣人员，安全意识淡薄，安全知识掌握不够，对作业时自身存在的危险因素估计不足，未进行风险源辨识，未佩戴个人安全防护用品，缺乏基本的自我保护意识，没有严格履行操作规程，严重违章作业，造成高处坠落死亡，在此次事故中负有责任。因其在事故中死亡，免于追究其责任。

2、邹学斌，作为石嘴山市吉安福工贸有限公司的主要负责人，未依法履行企业安全生产主要负责人的责任，对企业安全管理不善，对该项目日常安全监督检查不到位，对员工安全培训教育不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条[③]，建议由大武口区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款之规定[④]，对其处以12600元人民币的罚款。

3、门小六，作为石嘴山市吉安福工贸有限公司的施工现场负责人，安全生产责任落实不到位，日常安全监管不到位对施工作业人员违章作业行为未能及时发现和制止，违反了《中华

---

③《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（一）建立、健全本单位安全生产责任制;
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
（七）及时、如实报告生产安全事故。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;

邹学斌2020年月收入3500元，经计算，罚款金额为：3500*12*30%=12600元

人民共和国安全生产法》第二十二条[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定[6]，建议由石嘴山市吉安福工贸有限公司按照公司规定对其作出处理,并将处理结果报区住房城乡建设和交通局。

五、事故防范措施及建议

1、石嘴山市吉安福工贸有限公司要深刻吸取本次事故教训，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，时刻紧绷安全生产这根弦，把安全生产贯穿于项目全过程。严格按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，进一步健全完善安全生产责任制，切实落实安全生产主体责任，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。配齐专职安全生产管理人员，加强安全生产现场监督检查，将安全措施落实到每个岗位和环节。要建立安全生产教育培训制度，切实加强对作业人员的安全培训教育，提高员工安全意识和安全防护技能，向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，杜绝作业人员违章作业，有效防范人身伤害和安全事故发生。

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》 第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

⑥《中华人民共和国安全生产法》 第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2、建设行业主管部门要以此为戒，提高站位，落实责任，全面保障安全发展，强化“红线”意识，筑牢“底线”思维，落实安全责任和防范措施，有效防范各类事故、要进一步加强执法检查，对存在问题的企业要责令立即整改，逾期不整改的，依法严肃处罚，决不姑息。

石嘴山市吉安福工贸有限公司“4.27”
高处坠落一般生产安全事故调查组
2021年7月28日